EL COMIENZO DE LA PERSONA HUMANA

LA CONCEPCION

El artículo 19 CCyC dice:

“La existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

Sin embargo, luego de la sanción del nuevo CCyC, existe un debate centrado en la interpretación del término concepción mencionado en el art. 19:

Hay dos posturas:

-Concepción equivale a fecundación: unión del espermatozoide con el óvulo dando lugar a un nuevo organismo llamado cigoto (así la Cámara Federal de Salta, Suprema Corte de Mendoza, Jornadas de Derecho Civil de 2013.)

-Concepción equivale a implantación (así Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretación que seguimos) .

Concepción se entiende médicamente como la implantación embrionaria en la pared uterina.

Para la Corte IDH concepción es sinónimo de implantación.

Si bien el óvulo fecundado da paso a una célula diferente (cigoto) con la consecuente información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas.

Consecuentemente, el embrión no implantado no cuenta con la protección del carácter de persona al que alude el art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En definitiva, la persona humana comienza con la concepción que significa implantación por lo que los embriones in vitro, no son persona.

“La época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento”. (según artículo 20 CCyC)

El artículo 21 CCyC dice que:

“todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la persona quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida”, aludiéndose expresamente a la implantación. Al final dice: “… Si no nace con vida se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume”.

EL FIN DE EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA

El fin de la existencia de la persona humana se relaciona con un hecho biológico:

la muerte o fallecimiento

La comprobación de la muerte queda sujeta a estándares médicos aceptados

“El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta:

a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;
b) Ausencia de respiración espontánea;
c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas;

d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible".

De este modo, el CCyC mantiene el sistema de comprobación de la muerte de una persona, que se relaciona con las tres funciones vitales: cardiocirculatorias, respiratorias y neurológicas.